

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9204/2538

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
นายอรุณ นิชชากร โดยนางขวัญใจ
ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

โจทก์
นิชชากร
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 671

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2517 มาตรา 21, มาตรา 21, มาตรา 22

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าฉางตามฟ้องจากจำเลยเพื่อเก็บข้าวเปลือกของโจทก์ โดยจำเลยรับรองว่าจะเก็บรักษาข้าวเปลือกที่โจทก์นำมาเก็บไว้ในฉางมิให้เปลี่ยนแปลงหรือผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น จำเลยจะต้องรับผิดชอบและยินยอมใช้ราคาข้าวเปลือกที่ผิดชนิดหรือขาดจำนวนไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ยกเว้นข้าวเปลือกที่ยุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนข้าวทั้งหมดหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ดูแลรักษาข้าวเปลือกของโจทก์ตามสัญญา เป็นเหตุให้ข้าวเปลือกในฉางสูญหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระราคาข้าวเปลือกดังกล่าว เห็นว่า ฟ้องโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นตาม ป.วิ.พ.มาตรา172 วรรคสอง แล้ว โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงมาในฟ้องโดยละเอียดพร้อมกับแนบสำเนาสัญญาเช่าฉางเอกชนสำเนาบัญชีข้าวเปลือกและราคาข้าวมาท้ายฟ้องด้วยการที่โจทก์มิได้ระบุในฟ้องว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิดก็ไม่ทำให้เป็นฟ้องเคลือบคลุม

ตาม พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2517คณะกรรมการ
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายทั่วไปเท่านั้น ส่วนการ
บริหารกิจการเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโจทก์ การฟ้องคดีเป็นกิจการที่เกี่ยว
กับบุคคลภายนอกซึ่งผู้อำนวยการโจทก์เป็นตัวแทนของโจทก์ที่จะมีอำนาจฟ้องคดี
แทนโจทก์ได้

ตามสัญญาเช่าฉางเอกชนนอกจากเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินแล้วยังมีข้อกำหนดให้
จำเลยมีหน้าที่เก็บรักษาข้าวเปลือก และดูแลมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวเปลือกที่
เก็บรักษาไว้ในฉางด้วย หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น จำเลยต้องรับผิดชอบ
ใช้ราคาข้าวเปลือกที่ขาดจำนวนไปให้แก่โจทก์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาฝากทรัพย์สินรวม
อยู่ในตัวด้วย ฉะนั้นจำเลยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งจะต้องคืนทรัพย์สินที่รับฝากไว้ให้
แก่โจทก์ เมื่อทรัพย์สินที่รับฝากสูญหายไป จำเลยจึงต้องใช้ราคาทรัพย์สินที่รับฝากไว้แทน
ตัวทรัพย์สิน การฟ้องให้ใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยว
แก่การฝากทรัพย์สินตาม ป.พ.พ.มาตรา 671 และไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้
โดยเฉพาะ จึงมีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม

ตามสัญญาเช่าฉางเอกชนนอกจากเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินแล้วยังมีข้อกำหนดให้
จำเลยมีหน้าที่เก็บรักษาข้าวเปลือก และดูแลมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวเปลือกที่
เก็บรักษาไว้ในฉางด้วย หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น จำเลยต้องรับผิดชอบ
ใช้ราคาข้าวเปลือกที่ขาดจำนวนไปให้แก่โจทก์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาฝากทรัพย์สินรวม
อยู่ในตัวด้วย ฉะนั้นจำเลยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งจะต้องคืนทรัพย์สินที่รับฝากไว้ให้
แก่โจทก์ เมื่อทรัพย์สินที่รับฝากสูญหายไป จำเลยจึงต้องใช้ราคาทรัพย์สินที่รับฝากไว้แทน

ตัวทรัพย์ การฟ้องให้ใช้ราคาทรัพย์ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยว
แก่การฝากทรัพย์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 671 และไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้
โดยเฉพาะ จึงมีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม

(สมพงษ์ สอนิเชธร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี - นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช

ศาลอุทธรณ์ - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ